

1501486-19.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... o réu confessou que estava praticando o tráfico e indicou o lugar onde havia mais droga. Encontraram, no local indicado pelo réu, dentro de um pote de arroz, mais cocaína. O réu assumiu a propriedade de todo o entorpecente encontrado, admitindo a prática do tráfico. Sendo assim, foi dada voz de prisão em flagrante e o réu foi conduzido até a Delegacia. Disse que conhecia o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracaduba1cr@tjstj.jus.br

1501486-19.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501486-19.2019.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

José Salvador de Lima

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

JOSÉ SALVADOR DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de setembro de 2019, por volta de 01h55, na Rua Fundador Paulino Gatto, altura do nº 46, no Bairro São José, nesta cidade, o réu, sem autorização e em desacordo com determinação legal, trazia consigo, para comercialização ilícita:

a) duas porções de benzoilmetilecgonina (cocaína) (acondicionadas em sacola plástica), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 59/62;

b) 3,35 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 12 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 63/66. A droga, distribuída em cinco porções, estava acondicionada em microtubos plásticos;

c) 5,27 g de benzoilmetilecgonina (cocaína na forma de "crack"), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 13 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 67/70. A droga estava distribuída em duas porções.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante e inquérito policial.

Na audiência de custódia, houve o relaxamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura (fls. 38/40).

O réu foi notificado (fls. 89) e apresentou defesa prévia (fls. 93/94).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. Foi decretada a revelia do acusado (fls. 191/193). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Por meio de memoriais de alegações finais, a Defesa requereu a absolvição do réu, por falta de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando-se o regime inicial aberto para o resgate da pena (fls. 197/213).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 16), laudos de constatação prévia de substâncias entorpecentes (fls. 11 - 74,82 gramas de cocaína divididos em 03 porções envoltas em plástico transparente; fls. 12 - 3,35 gramas de cocaína divididos em 05 microtubos; fls. 13 - 5,27 gramas de cocaína na forma de crack divididos em duas porções embaladas em plástico), bem como pelos laudos químicos toxicológicos de fls. 59/70.

A autoria também ficou provada pelas provas constantes dos autos.

O réu mudou de endereço durante o tramitar do processo e não informou seu novo endereço. Não compareceu em Juízo na data da audiência de instrução, tornando-se revel.

Na fase policial, o réu foi interrogado e negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que estava no local dos fatos apenas para adquirir crack. Mencionou que já foi processado antes, por crime de furto (fls.4).

A testemunha policial militar Gleison Donizete Alves, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, afirmou que realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos (local conhecido como ponto de venda de drogas) e avistou dois indivíduos defronte a uma casa desocupada de esquina. Disse que ao avistar a viatura, um dos indivíduos fugiu correndo. O acusado foi abordado e com ele localizados 5 (cinco) pinos de cocaína, mais algumas porções de cocaína e crack e R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro. Indagado no local, o réu admitiu que estava praticando o tráfico de drogas e que residia na casa dos fundos daquela residência abandonada. O réu indicou o local onde havia mais drogas. Assim, foi apreendido, dentro de um pote de arroz, uma porção maior de cocaína. Relatou que já conhecia o réu, pois ele sempre ficava em um bar localizado na frente do local dos fatos.

A testemunha Ciro Cesar Ravanhani de Lima, policial militar, também ouvido sob o crivo do contraditório, relatou que estava patrulhando pelo local e avistou réu juntamente com outro indivíduo defronte a uma residência abandonada. Com a aproximação da viatura, um dos indivíduos se evadiu. O réu foi abordado no local. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Em revista pessoal, encontraram com o réu 5 (cinco) pinos de cocaína, mais algumas porções de cocaína e crack e R\$ 80,00 (oitenta reais) em notas diversas. Indagado, o réu confessou que estava praticando o tráfico e indicou o lugar onde havia mais droga. Encontraram, no local indicado pelo réu, dentro de um pote de arroz, mais cocaína. O réu assumiu a propriedade de todo o entorpecente encontrado, admitindo a prática do tráfico. Sendo assim, foi dada voz de prisão em flagrante e o réu foi conduzido até a Delegacia. Disse que conhecia o réu de vista, por meio de patrulhamentos realizados anteriormente no local dos fatos.

Conforme narraram os policiais, no momento da abordagem, o acusado admitiu a prática do tráfico e indicou que havia mais drogas naquela residência. Além disso, os policiais afirmaram que o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas.

Cabe destacar que a quantidade e variedade de drogas apreendidas (fls. 11 - 74,82 gramas de cocaína; fls. 12 - 3,35 gramas de cocaína; fls. 13 - 5,27 gramas de

cocaína na forma de crack) são circunstâncias que também demonstram a prática do tráfico.

Desse modo, não é caso de absolvição por falta de provas, tampouco desclassificação para delito de posse de droga para consumo pessoal.

Os depoimentos de policiais, ouvidos como testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, merecem crédito, pois não há nenhum indício de que tenham motivos para incriminar o réu de forma injusta.

Por oportuno, destaco ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia - Confissão informal do réu - Validade dos depoimentos policiais - Manutenção da condenação - Pena e regime bem dosados, diante dos maus antecedentes e reincidência que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado - Redução ou isenção da pena de multa - Não cabimento, eis que expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal - Recurso improvido (voto n. 41356)". (TJSP; Apelação Criminal 1500170-50.2019.8.26.0318; Relator: Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).

Resta dosar a pena

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, pelos maus antecedentes do réu (fls.32 - furto qualificado), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, observo que não há circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, haja vista que o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 32 - furto qualificado. Por isso, não estão preenchidos todos os requisitos legais para aplicar o redutor de pena, pois a lei é expressa ao exigir que o réu não ostente maus antecedentes para que seja possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

O regime inicial, sopesando o montante da pena fixada e a primariedade do réu, fica estabelecido o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2ª, "b", CP).

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu JOSÉ SALVADOR DE LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor de R\$ 80,00 (oitenta reais - fls.58), pois decorrente de tráfico de drogas (art. 63, da Lei 11.343/06).

O réu poderá apelar em liberdade, pois já está em liberdade e não há, no momento, elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade.

P. R. I. C.

Araçatuba, 05 de abril de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA